



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral

Nº 002673-2025 GRSM-DRE/UGEL T

Tocache, 21 OCT 2025

VISTO, el expediente Nº 001-2025362053 que contiene el Oficio Nº 4561-2025 PGE-GRSM/PPR-YPAN, de fecha 2 de octubre 2025, que Advierte Error Material involuntario contenida en la Resolución Directoral Nº 00002114-2025, de fecha 11 de agosto 2025, número de Expediente Judicial Nº 00066-2022-0-2209-JM-CI-01, con un total de Veintisiete folios (27), y;

CONSIDERANDO:

Que, en la Resolución Directoral Nº 00002114-2025, de fecha 11 de agosto 2025, recaída en el Expediente Judicial Nº 00066-2022-0-2209-JM-CI-01 se consignó error material involuntario, conforme lo precisa el Oficio Nº 4561-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM, de fecha 2 de octubre de 2025, que señala el error material a rectificar.

Que, en el numeral 212.1 del artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de la decisión". Así mismo el numeral 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

Por tanto, considerando que el error material advertido no altera los aspectos sustanciales de la Resolución Directoral Nº 00002114-2025-, ni constituye la extinción o una modificación esencial del acto, corresponde rectificar el error material. Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo Nº009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo Nº004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Gestión de Recursos Humanos y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional Nº 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECTIFICAR la Resolución Directoral Nº 00002114-2025. De fecha 11 de agosto 2025 recaída Expediente judicial Nº 00066-





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral

Nº 00002673-2025 GRSM-DRE/UGEL T

-2022-0-2209 - JM-CI-01, a favor de **HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA** con DNI Nº **00963559** en el siguiente sentido:

Nombre: **HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA**, Oficio: Nº 4561-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM; **EXPEDIENTE JUDICIAL: 00066-2022-0-2209-JM-CI-01**

DICE	DEBE DECIR
Que, mediante oficio Nº 5365-2024-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 17 de diciembre del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, (...) Resolución Número: ONCE (11) de fecha 03/09/2023,	Que, mediante oficio Nº 5365-2024-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 17 de diciembre del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, (...) Resolución Número: ONCE (11) de fecha 03/09/2024,
Que, la accionante HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial Nº 00027-2021-0-2209-JM-LA-01; siendo así, mediante Resolución Nº 05 de fecha 21 de abril de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia NULA la Resolución Jefatural Nº 001985-2016-GRSM.DRE/DO.UE.303, de fecha 29 de agosto de 2016 y de la Resolución Ficta que desestima su recurso de apelación de fecha 03 de marzo del año 2020; y ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo, el pago de la Bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Integral o Total del accionante, asimismo se RECONOZCA el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051- 91 -PCM, desde la entrada en vigencia del beneficio labora demandado hasta el 25 de noviembre del año 2012, debiendo descontarse de los montos pagados que ha	Que, el accionante HUMBERTO FRANCISCO ESCUDERO ESPINOZA, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial Nº 00066-2022-0-2209-JM-CI-01; siendo así, mediante Resolución Nº 07 de fecha 3 de noviembre de 2023, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia NULA la Resolución Directoral U.G.E.L. Nº 001633-2012, de fecha 20 de noviembre de 2012 y la Resolución Directoral Regional Nº 0162-2022 GRSM/DRE de fecha 14 de febrero del año 2022; y ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo el reintegro, de la Bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30%, sobre la base de la Remuneración Total o Integral, del accionante, asimismo se RECONOZCA el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051- 91 -PCM, desde la entrada en vigencia del beneficio labora demandado hasta el 25 de noviembre del año 2012, debiendo descontarse de los montos pagados que ha



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral

Nº 002673/2025 GRSM-DRE/UGEL T

	2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.
--	--



ARTÍCULO SEGUNDO. - MANTENER vigente la Resolución Directoral Nro. 00002114-2025-GRSM-DRE/UGEL-T de fecha 11 de agosto 2025, en todos los extremos que no se opongan a lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Dirección de Educación de Tocache la presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional San Martín y Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR la presente resolución en el Portal Institucional de la Dirección Regional de Educación San Martín (<http://ugeltch.com>).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH